

## ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL VIII

### FÓRUM INTERGOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO SINAPIR

Trata-se de um ambiente de discussão e debate de políticas públicas e ações afirmativas entre os governos no país. É instituído pelo Poder Executivo Federal e coordenado pela SEPPIR/MDH. É, então, um espaço de interlocução com outros entes da Federação, voltado para a formação de pactos no âmbito do Sistema, com o fim de implementar estratégias para incorporar os preceitos da PNPIR às ações governamentais a nível estadual e local.



5m



#### DIRETO DO CONCURSO

- 31.** (IBFC/AGERBA/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO/2017/ADAPTADA) É o Poder Legislativo Federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas educacionais gerais, com o objetivo de implementar estratégias que visem à incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de estados e municípios



#### COMENTÁRIO

É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir o fórum. Além disso, a sua coordenação fica sob a responsabilidade do SEPPIR/MDH.

### CONSELHOS DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE ÉTNICA

**Obs.:** esses conselhos não têm finalidade religiosa e não estão sujeitos à lógica da proporcionalidade, mas sim da paridade.



10m

Esses conselhos atuam no âmbito dos Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais.

São órgãos de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da população negra.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Priorizam o repasse de recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei aos estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado esses Conselhos.



## DIRETO DO CONCURSO

**32.** (IBFC/AGERBA/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO/2017) Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica, de caráter provisório e deliberativo, compostos exclusivamente por representantes de órgãos e entidades públicas.



## COMENTÁRIO

A instituição de conselhos não é obrigatória, constituindo uma faculdade. Todavia, os conselhos não possuem caráter provisório e deliberativo, mas sim permanente e consultivo.



15m

## ACESSO À JUSTIÇA E À SEGURANÇA

- O Poder Público Federal instituirá, no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial.
- Será assegurado acesso às Ouvidorias Permanentes, Defensoria Pública, Ministério Público e ao Poder Judiciário.
- É dada atenção especial às mulheres negras em situação de violência.
- Há o intuito de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei.
- Tem-se o objetivo de coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos.
- A ação civil pública é um instrumento que pode ser utilizado nesses casos.



## DIRETO DO CONCURSO

**33.** (CESPE/MPU/TÉCNICO DO MPU – ADMINISTRAÇÃO/2018) O Estatuto da Igualdade Racial compreende um conjunto de direitos da população negra e propõe mecanismos de construção de políticas para a promoção da igualdade racial, entre eles a obrigatoriedade de se instituírem ouvidorias permanentes para aprimorar o desenvolvimento dos direitos e das políticas elencados no texto legal.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

## COMENTÁRIO



A Lei não menciona o Poder Judiciário, apenas os Poderes Executivo e Legislativo.

## FINANCIAMENTO

Poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social, para financiamento das ações tratadas no Estatuto, entre outros recursos, verbas provenientes de transferências voluntárias dos estados, DF e municípios; doações voluntárias de particulares; doações de empresas privadas e ONGs nacionais ou internacionais; doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais; doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tratados e acordos internacionais.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

- As disposições previstas nesta Lei não excluem outras medidas.
- Haverá Criação de instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas.
- Será realizado o monitoramento constante, por meio de relatórios públicos periódicos.
- Criação de tipos penais na Lei n. 7.716/1989 relacionados à discriminação no ambiente de trabalho.
- Alteração da Lei de Ação Civil Pública para prever a destinação dos recursos oriundos de indenizações por dano causado por discriminação étnica.



## DIRETO DO CONCURSO

**34.** (TRT22/JUIZ DO TRABALHO/2013/ADAPTADA) No desfile de 1988, a Escola de Samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Mangueira, tradicional agremiação carioca, tinha a seguinte passagem em seu magnífico samba enredo, apontando que não obstante houvesse a libertação dos escravos, o fator econômico ainda não havia permitido a sua efetiva liberdade na sociedade brasileira: “Pergunte ao criador, quem pintou esta aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela”. Nesta toada, assinale a alternativa INCORRETA:

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

- a. Negar ou obstar emprego por motivo racial é crime no nosso país;
- b. Deixar, por motivos raciais ou étnicos, de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores, é prática considerada criminosa;
- c. A dispensa do trabalhador por motivos raciais confere a este o direito de ser readmitido, com a percepção dos salários devidos durante o afastamento, ou de perceber a remuneração devida no período de afastamento, de forma dobrada;
- d. Não é permitida, em qualquer hipótese, a publicação de anúncio de emprego fazendo referência à cor do trabalhador desejado.



## COMENTÁRIO

- a) No Brasil, negar ou obstar emprego por motivo racial é crime;
- b) Também é crime deixar, por motivos raciais ou étnicos, de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores;
- c) Por lei federal, há a previsão de que a dispensa do trabalhador por motivos raciais confere a este o direito de ser readmitido, com a percepção dos salários devidos durante o afastamento, ou de perceber a remuneração devida no período de afastamento, de forma dobrada;
- d) A publicação de anúncio de emprego fazendo referência à cor do trabalhador desejado, se for para beneficiá-lo, é permitida.

**35.** (CESPE/CGE-CE/AUDITOR DE CONTROLE INTERNO/FOMENTO AO CONTROLE SOCIAL/2019) Tendo como referência o Estatuto da Igualdade Racial – Lei n. 12.288/2010 –, assinale a opção correta.

- a. Parte das disposições da referida lei carece de aplicabilidade por contrariar o princípio constitucional da igualdade e da proibição de discriminação.
- b. Questões relativas a gênero não estão previstas na referida legislação, uma vez que seu objeto é a vulnerabilidade dos sujeitos em decorrência da raça.
- c. Aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras será assegurado o direito a permanecer no território, a partir de concessão de direito real de uso.
- d. Aquele que, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

não justifiquem essas exigências estará sujeito à pena de detenção.

e. O Poder Público deve coibir a propagação de ódio às religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores por meios de comunicação social.

## COMENTÁRIO

- a) Ela visa promover igualdade material.
- b) Questões relativas a gênero são objeto da referida legislação.
- c) Aos remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras será assegurado o direito a permanecer no território, por meio do direito à propriedade.
- d) Aquele que, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências estará sujeito à pena de reclusão.
- e) O Poder Público, através do Ministério Público, por exemplo, deve coibir a propagação de ódio às religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores por meios de comunicação social.

## GABARITO

- 31. E
- 32. E
- 33. C
- 34. d
- 35. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |